

1500114-84.2022.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500114-84.2022.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500114-84.2022.8.26.0585 - Feito nº 2022/001032

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 2117236/2022, ofereceu denúncia em face de MARCIO ALVES DA SILVA, devidamente qualificado às fls. 20, dos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos: Consta da denúncia que, no dia 30/04/2022, por volta das 09h40min, na Rua Aracajú, 1944, nessa cidade e Comarca, MARCIO ALVES DA SILVA teria subtraído, para si ou para outrem, uma bateria de caminhão pertencente à vítima MATIAS FERREIRA DE CARVALHO.

Realizada audiência de custódia virtual em sede de plantão judiciário, após a entrevista do autuado e manifestação do ilustre representante do Ministério Público e da nobre Defesa, o auto de prisão em flagrante deixou de ser homologado e foi decretada a prisão preventiva de Márcio Alves da Silva na data de 01/05/2022 (fls. 99-103).

A denúncia foi recebida em 05/05/2022 (fls. 126-127), o réu foi regularmente citado

(fls. 171) e ofereceu resposta à acusação (fls. 177-178).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária, nos termos do disposto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal, com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019, foi reanalisada e revogada a prisão preventiva do acusado, mediante imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Outrossim, com fundamento no artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, que autorizou a realização das audiências por videoconferência ou mistas em todas as matérias, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams (fls. 179-183).

O Alvará de soltura foi devidamente cumprido em 09/06/2022 (fls. 213-217).

Prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas a vítima testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, por benefícios no tocante à pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de MARCIO ALVES DA SILVA pela prática dos fatos delituosos dispostos no artigo 155, caput, do Código Penal.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de furto simples está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 04-05), boletim de ocorrência (fls. 12-14), auto de exibição e apreensão (fls. 26), auto de entrega (fls. 27) e auto de avaliação (fls. 28).

A autoria, por seu turno, é incontestada, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado Marcio Alves Da Silva.

A vítima M. F. de C declarou em audiência de instrução, debates e julgamento que "Sim. Mais ou menos, mas alguma coisa a gente lembra, né? Sim, eu estava deitado e, de repente, a vizinha me chamou e me falou que teriam roubado minha bateria. Logo de manhã, eram umas 07h30 ou 08h. Infelizmente, tinham tirado a bateria e a pessoa que viu o terceiro furtar a bateria, veio me contar e me passou seu endereço: sim, ela falou que era o Márcio, me disse que conhecia o Márcio e sua família. Eu fui lá falar com ele e minha esposa, com medo, chamou a polícia que abraçou ele, e graças a Deus, recuperou a bateria. Não, não foi encontrada na casa dele - ele mesmo falou onde ele estava, ele nos passou o endereço e a polícia foi lá buscá-la. Sim, foi isso. Não tenho ideia".

A testemunha JOÃO DIONIZIO EVANGELISTA relatou: "Não, eu nem sou parente, nem inimigo, nem sou próximo, o vi apenas uma vez, lá em casa, quando ele foi vender a bateria. Só. Eu trabalho com baterias, loja de bateria em casa. Tem uma placa lá fora dizendo que compro bateria velha, que faço carga de bateria. Ele me chegou com a bateria, me disse que trabalharia na firma, estava com calça com sianlizador, blusa vermelha e botina velha. Pensei que ele fosse honesto. Comprei dele e paguei o preço justo, que pago a todo mundo, R\$ 100,00. Era bateria de caminhão".

A testemunha LEONILDO RODRIGUES BELMONTE, policial militar, relatou que "Eu e meu parceiro de viatura, o Rezende, iniciávamos patrulhamento rural quando recebemos um telefonema da vítima que nos dizia que Marcinho, conhecido de sua vizinha, teria furtado a bateria do seu caminhão e fugido em sentido ao Jardim Real. A vizinha da vítima teria visto Marcinho furtar. A gente já conhecia o Marcinho. Fomos até sua casa, ele não estava lá. A vítima descobriu, não sei como ela descobriu, se foi a testemunha que viu, não sei, que Marcinho teria entregado a bateria em um negócio de reciclagem de baterias. Fomos até lá, conseguimos localizar o produto furtado e o rapaz que tinha comprado a bateria, que confirmou que tinha comprado do Marcinho. Ficamos esperando o Marcinho na esquina de sua casa. Ao chegar, o abordamos e o indagamos - ele confessou que teria furtado a bateria e a vendido por R\$ 100,00.

Sim, inclusive, outra vez que eu conheci ele tinha acabado de furtar uma bis de uma menina também. O caminhão funcionava, ele utilizada para trabalhar, descarregar, enfim. O motorista estava dormindo na casa dele, o caminhão funcionava e a bateria

estava em perfeito funcionamento. Só o lugar que era de sucata".

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar FÁBIO LUIZ RESENDE DOS SANTOS, o qual apenas complementou que "Sim, senhora. A gente estava em deslocamento ao patrulhamento rural e, ao entrarmos em Epitácio, fomos chamados por transeuntes dizendo que um rapaz chamado Márcio teria furtado uma bateria de um caminhão Dodge, da cor bege, estacionado na Rua Aracaju, nº 19/44. Comunicamos ao COPOM que irradiou a ocorrência e, efetuando patrulhamento na tentativa de localizá-lo, fomos até a Alameda dos Marfins, na esquina de sua casa e vimos quando Márcio entrou na casa. Fomos até lá e, em contato com sua mãe, demos voz de prisão ao Márcio que foi encaminhado à delegacia. Ele contava que teria furtado a bateria do caminhão e ido até a Rua Salvador, nº 31/66 e teria vendido a bateria como sucata, por R\$ 100,00, ao seu João, dono de uma loja de baterias".

Interrogado, o acusado MARCIO ALVES DA SILVA negou a prática delitativa, dizendo que "Quero falar. Realmente, na data do dia 30, eu havia feito uso de drogas e na manhã seguinte, eu sai e por ironia do destino, tinha um rapaz a quem devia dívida de drogas, que veio me cobrar. Eu expliquei a ele que receberia por quinquena, na semana seguinte, sexta-feira, só que era sábado. Ele falou que se eu não pagasse naquela hora, ele iria à casa dos meus pais e faria o maior barulho. Passados uns dias, eu não querendo ver esse rapaz, passava de bicicleta e vi a bateria solta do caminhão, acabei retirando sem pensar nas consequências e no prejuízo da vítima. Não precisei usar chaves, nada, sou experiente. Mais para frente, vi uma loja com banner e fui bem atendido por um senhor que me perguntou de onde era a bateria, mas não fez questão de perguntar de onde era, só perguntou se ia dar rolo, o que eu disse que não. Minha mãe me ligou pedindo para ir para casa, que conversariamos lá, que tinha gente querendo falar comigo. Cheguei lá, minha mãe chorando, desolada e duas senhoras - mulher e irmã da vítima. Eu colaborei, ninguém queria que eu fosse preso, me falaram que era para ficar lá quietinho, sentadinho, devolvi o dinheiro para elas irem até o local onde eu tinha vendido a bateria. Segundo elas, ninguém queria que eu fosse preso, elas sabiam o sofrimento que uma mãe passa com filho envolvido em drogas. De repente, os PMS e o BAEP chegaram e me prenderam. Algumas vezes, sim; outras, foi para fazer o consumo em recaídas".

Inicialmente, é necessário salientar que a palavra da vítima, nos delitos contra o patrimônio, é de alta relevância, ainda mais se corroborada com outros elementos de prova.

Anote-se, por oportuno, que não há nos autos qualquer indício que indique que a vítima tenha interesse em prejudicar o réu.

À respeito:

"[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios". (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

No mais, não há nos autos qualquer elemento de convicção que demonstre que a testemunha João Dionizio Evangelista tenha qualquer interesse em prejudicar o réu e, assim, imputar-lhe a prática do crime em testilha.

Também não há porque se desconfiar da palavra dos policiais militares, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Vale consignar que "o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância", nos moldes delineados do artigo 197 do Código de Processo Penal.

De outro lado, por tudo que foi coligido durante a persecução criminal, revelou-se

inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas. Por tudo quanto exarado, tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo em comento.

Quanto à certeza da autoria, anoto que: a) o acusado foi prontamente identificado pelos milicianos através de informações passadas por uma vizinha da vítima (características físicas e nome do acusado) por ser pessoa conhecida nos meios policiais; b) o acusado, ao ser abordado em sua residência, confessou informalmente aos milicianos ter furtado a bateria e vendido o objeto em uma casa, bem como utilizado o dinheiro obtido para pagar uma dívida com um traficante; c) no local indicado pelo acusado, a testemunha João Dionizio Evangelista confirmou ter adquirido a bateria automotiva pela quantia de R\$ 100,00 e reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe ofereceu o objeto; d) a vítima, na sequência, reconheceu a bateria apreendida como sendo o bem furtado de seu caminhão; e e) o acusado confessou o delito, tanto em sede policial quanto em juízo. Tudo a revelar, sem sombra de dúvidas, que o acusado foi mesmo o autor do delito.

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrerealidade.

A vítima e as testemunhas de acusação descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos, de forma que, tratando-se de versão escusatória, cabia ao réu e à Defesa a sua demonstração de forma cabal e inequívoca, o que não fora feito nestes autos.

No mais, não há se falar em furto de bagatela.

Anoto que os E. STF e STJ já firmaram entendimento no sentido de que quatro requisitos são necessários para a aplicação do princípio, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

Nesse passo, anoto que o acusado não preenche os requisitos legais, posto que a lesão ao bem jurídico em comento não foi inexpressiva, pois o valor do bem (R\$ 300,00) não pode ser considerado como de valor ínfimo, irrisório ou desprezível para a vítima porque o fato foi levado ao conhecimento da autoridade policial e não é irrisório para o réu porque o bem despertou o seu interesse justamente pelo seu valor, ou seja, para quitar uma dívida adquirida com um traficante, revelando que houve clara ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Friso que nesta cidade notório é que um dia inteiro de trabalho sob o sol escaldante na roça rende ao trabalhador, após uma jornada de oito horas, em média, um valor aproximado de cinquenta reais. É com o que a maioria da população local se sustenta, pois, felizmente, a maioria é honesta. Abonar furtadores considerando insignificante sua conduta traria evidente repúdio social.

Ademais, diante da multirreincidência em crimes patrimoniais, reconhecer sua conduta como insignificante seria, na verdade, conceder ao réu um salvo conduto para a prática de novos delitos, colocando em risco a coexistência social.

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Destarte, pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Validamente, logo, comprovados todos os elementos necessários à configuração do tipo penal, bem como a autoria delitiva, passo a individualizar as penas, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque o acusado ostenta Maus antecedentes, todos específicos, porque atingidos pelo período depurador (autos 0000921-93.2008.26.0481, 0001507-57.2013.8.26.0481, 0005049-

30.2006.8.26.0481 e 0009732-37.2011.8.26.0481).

Deixar de reputar os quatro processos mencionados, todos com trânsito em julgado e não menoscabados pelo período depurador, seria ferir de morte a individualização das reprimendas. Equivaleria ao "esquecimento" judicial de todo relevante passado criminoso do acusado, que seria equiparado a alguém com uma única ocorrência desabonadora anterior. Nesse passo, fixo a pena base em 1/3 acima do mínimo legal, resultando-se em 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, vislumbro presente a circunstância agravante da reincidência específica (autos 1501305-93.2019.8.26.0481, 1500044-93.2019.8.26.0481 e 1500054-40.2019.8.26.0481 - fls. 84-95) e a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP). No entanto, consigno que, por se tratar de multirreincidência específica, deve esta preponderar sobre a atenuante da confissão. Assim, procedo a um aumento menor do que faria (1/3), aumentando as penas em 1/6, resultando-se em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitivas as penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, à míngua de outros elementos modificadores.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada e dos péssimos antecedentes, sendo multirreincidente específico na prática delitiva, a indicar que faz dos crimes patrimoniais o seu meio de vida e que a ressocialização não vem atingindo o seu fim.

Deixo de aplicar o disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/12, por se tratar de hipótese de progressão de pena que, pelo nosso ordenamento jurídico, requer a análise cumulativa do requisito subjetivo, tais como informações sobre o comportamento carcerário do réu e existência de outros processos, o que não é possível neste momento processual. Ressalto, assim, que tais informações devem ser verificadas junto ao Juízo das Execuções Criminais, o qual é responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.

Nesse sentido:

"(...) A detração penal descrita no artigo 387, § 2º, do CPP, incluído pela Lei n.º 12.736/2012, refere-se à necessidade de computar o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação do sentenciado, para fins de fixação do regime inicial. 2. Entretanto, o magistrado não está obrigado a escolher o modo mais benéfico para início do desconto da reprimenda, podendo manter o mais gravoso ainda que quantum de pena resultante permita a fixação de regime mais brando. (...)." (STJ, HC 356.658/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016).

E, pelos mesmos motivos ofertados para fixação do regime, nego ao réu a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o réu MARCIO ALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a prática delituosa.

Observando-se o artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sobretudo pela quantidade de reprimenda corporal aplicada e porque, a esta altura, ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313,

ambos do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido. Concedo ao sentenciado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita.

Comunique-se, nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, a(s) vítima(s) acerca do teor desta sentença.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeçam-se as competentes guias de recolhimento, provisórias ou definitivas, conforme o caso, bem como carta de guia;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias.

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) sentenciado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

de Presidente Epitácio, 11 de agosto de 2022.

MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MAGISTRADO(A), NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.